

0008698-03.2012.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... em lugares conhecidos como ponto de tráfico. (SAJ)

Analisando-se os autos, reputo que as provas são frágeis para a condenação.

A vítima e a testemunha Mayara não foram ouvidas em Juízo.

A única testemunha ouvida em Juízo, o policial militar Dawton, chegou no local quando o réu já havia sido detido pelas pessoas que estavam presentes no local, não tendo presenciado os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0008698-03.2012.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008698-03.2012.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 7630/2012 - Delegacia de Polícia de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilton dos Santos de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

NILTON DOS SANTOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 03 de junho de 2012, por volta de 02h45min, no bairro Jd. Ipê, no autoposto Cobrão, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria tentado subtrair para si uma motocicleta IMP/Yamaha placa GPS1143 Rio Claro - SP, avaliada em R\$ (1.5000,00 (um mil e quinhentos reais) e pertencente a Diego Cristiano de Almeida, só não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de

exibição e apreensão (fls. 26), auto de avaliação (fls. 27), auto de entrega (fls. 28), e auto de reconhecimento de objeto (fls. 19/20).

A denúncia foi recebida (fls. 129/130), o acusado foi citado (fls. 124) e apresentou resposta escrita (fls. 126/128).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 302/304).

A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 311/313).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito vem descrita através do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de exibição e apreensão (fls. 26), auto de avaliação (fls. 27), auto de entrega (fls. 28), e auto de reconhecimento de objeto (fls. 19/20).

A autoria, no entanto, não foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que na data dos fatos se deslocou até o distrito de Ajapi com alguns amigos e deixou sua moto guardada no autoposto Cobrão. Quando retornou, percebeu que a chave de sua moto tinham ficado no interior do carro de um colega, motivo pelo qual pediu emprestado a moto Yamaha de uns conhecidos seus que estavam no posto. Relatou que um deles, cujo nome não se recorda, autorizou que pegasse a moto, porém, posteriormente a esse fato, um "alemão" foi em sua direção perguntando o que estava fazendo sobre a moto, explicou que tinha sido autorizado por um dos amigos dele a emprestar a moto. Contou que um dos funcionários do autoposto chamou a polícia e o ele ficou aguardando para explicar o mal-entendido. Negou que tenha tentado subtrair a moto e afirmou que a vítima e os colegas que estavam junto, são seus conhecidos. Tem passagem de furto (fls. 09).

Em juízo, declarou que foi até o local dos fatos aguardar uma moça com quem ia sair. Ela se atrasou. Um rapaz chegou e o convidou para ir a uma festa. Aceitou o convite e foi para a tal festa no carro do rapaz, deixando sua moto no local dos fatos. Quando voltou, desceu para entrar na conveniência e o rapaz foi embora. A chave de sua moto e o capacete ficaram com este rapaz. Havia ingerido bebida alcoólica e tinha consigo uma chave reserva da moto. Montou numa moto parecida com a sua e nisso o dono da moto chegou, achando que ia furtá-la. Tentou explicar, mas os rapazes que lá estavam não acreditaram e acionaram a polícia. Não sabe dizer a placa de sua moto, que foi apreendida posteriormente. (SAJ)

A testemunha comum Dawton Patrick Ribeiro Abreu, policial militar, declarou que a ocorrência foi em local onde o acusado já estava detido por algumas pessoas pela tentativa do furto da motocicleta e tentava desviar-se para agredir a vítima, Diego, e a testemunha. A chave já estava no contato. Disse que Nilton estava agressivo e proferia ameaças de morte e dizia que não era nada daquilo que estava acontecendo. Nilton também passou a ameaçar os policiais quando eles lhe disseram que o levariam à delegacia. Acrescentou que todos no local reconheceram o réu como autor e já o conhecia de abordagens anteriores em lugares conhecidos como ponto de tráfico. (SAJ)

Analisando-se os autos, reputo que as provas são frágeis para a condenação.

A vítima e a testemunha Mayara não foram ouvidas em Juízo.

A única testemunha ouvida em Juízo, o policial militar Dawton, chegou no local quando o réu já havia sido detido pelas pessoas que estavam presentes no local, não tendo presenciado os fatos.

Como se não bastasse, na Delegacia de Polícia, a vítima Diego relatou que no momento dos fatos o réu alegou que havia se confundido em relação à motocicleta, embora nenhuma outra motocicleta estivesse no local e pudesse dar embasamento à sua versão.

Fato é que a oitiva da vítima em juízo seria de suma importância para apurar o que de fato ocorreu.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foram comprovadas seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra NILTON DOS SANTOS DE ALMEIDA para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I.

Rio Claro, 13 de maio de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA